

통 보

1. 제 목 : 시간외 근무 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 효율적인 환자진료를 위하여 시업시간을 08시 30분, 종업시간을 17시 30분으로 정하여 운영하고 있고, 직원이 업무 형편상 연장근로, 야간근로 및 휴일근로의 필요가 있을 시 소정의 절차에 따른 행정처리 후 근무를 원칙으로 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」 제50조(근로시간)제1항에 따라 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없으며, 동일법 제53조(연장 근로의 제한)제1항에 따라 당사자 간에 합의하면 1주 간에 **시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있고, 제55조(휴일) 제1항에 따르면 사용자는 근로자에게 1주에 평균 *회 이상의 유급 휴일을 보장하여야 한다고 명시되어 있습니다.

우리 공단은 「****년 단체협약 부속합의서」에 따라 정부의 근로시간 단축 정책 이행 및 공단 정년퇴직 예정자 예우의 일환으로, 근로자가 일정 연령에 도달하는 시점(피크)부터 근로시간 조정 등을 통해 임금을 점차 줄이는 임금피크제를 도입하고 있으며, 대상자 중 ○○ 이하 직원에 대하여 1주 **시간 근무제도(임금피크제 근로시간 단축)를 실시(단, ○○ 이상 간부직에 대해서는 인력운영 상황을 감안하여 별도로 정함)하고 있습니다.

또한, 「근로기준법」 제2조(정의) 제1항 제9호에 따라 단기근로자란 1주일 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상근로자의

1주일 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자의 의미하며, 18조(단기근로자의 근로시간)에 따라 단기시간 근로자의 근로조건은 그 사업장의 같은 종류의 업무에 종사하는 통상근로자의 근로시간을 기준으로 산정한 비율에 따라 결정되어야 합니다.

아울러 공단 공단 「임금피크제 운용 시행세칙」 제12조(퇴직급여) 제1항에 따르면, 임금피크제 대상자의 퇴직금은 임금피크제 적용 직전에 중간정산하고 이후 매년 정산함을 원칙으로 정하고 있습니다.

따라서, ○●○○○○병원에서는 ○●○○○○병원에서는 무분별한 시간외 근무가 발생하지 않도록 철저히 관리하여야 직원의 휴식권을 보장하여야 하며, 임금피크제 도래 전 기존근무 형태를 변경하여 퇴직급여가 증가를 초래하거나, 정년 도래로 임금피크제 대상자에게 초과근무가 발생하지 않도록 인력 운영관리를 철저히 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○●○○○○병원 ○●○○○○부 ○●○○에서는 외부업체 용역으로 ○○업무를 처리하던 것을 ○●○○에서는 예산 절감이라는 명목하에 직원들의 휴일에 시간외 근무를 부여하여 자체적으로 ○○업무를 하면서 무분별한 시간외 근무가 발생된 내역이 확인되며, 20**년 ○●○○○○부 ○●○○ 시간외 근무 내역과 20**년 ○월까지의 시간외 근무내역 비교 시 20**년 기준 ***시간 발생하였으나, 20**년 ○월까지의 ○●○○ 시간외는 ****.*시간 발생한 것으로 확인됩니다. (※ EP 내 수선업무로 인한 시간외 근무 내역으로 산출)

이로 인하여 20**년 상반기 대비 20**년 상반기 ○●○○○○부 ○●○○의 시간외 수당 금액은 **,***,***원 증가한 것으로 확인됩니다.

또한, ○●○○○○병원의 시간외 근무 내역을 점검하여 보니 ○●○○○○○○의 ○○○○○(○○○○)은 20**년 ○월부터 임금피크제 1년 대상인 직원으로 ○●○○○○(□

□□)은 임금피크제 도입 3개월 전 평균 급여가 퇴직급여에 반영된다는 사실을 인지하여 ●●인 ●●○○○의 퇴직급여 증액을 위하여

※●●●●과 ●●○○○은 임금피크 도입 3개월 전 평균급여가 퇴직급여에 반영된다는 사실을 인지하고 있었으며, 서로 동의함.

20**.*.까지 월요일~금요일 상근근무자(08:30 ~ 17:30)였던 ●●○○○을 20**.*.부터 매주 금요일 야간근무(23:00 ~ 익일 07:00)로 배치하였고(기존 야간근무자 *인 외 추가 야간근무자로 투입), 주말에는 ●●공사 현장감독으로 투입시켜 시간외 근무 및 야간근무가 증가한 것으로 확인됩니다. ([표 1] 참고)

[표 1] 시간외 근무 내역

발생 연월	**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월	
시간외시간												
야간시간												
시간외수당 (야간포함)												
발생 월	**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 1○월		**년 1○월	
시간외시간												
야간시간												
시간외수당 (야간포함)												
발생 월	**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월		**년 ○월	
시간외시간												
야간시간												
시간외수당 (야간포함)												

이러한 시간외 근무 증가에 따라 20**.*. ~ 20**.*.까지 시간외근무 평균시간인 ○○시간 기준 산정할 경우 ****만원 상당의 퇴직급여가 발생하나, 20**.*.~20**.*.까지 시간외 근무의 평균값인 **시간으로 계산되어 퇴직급여는 ****만 원 상당으로 지급된 것이 확인되어 약 ***만 원 상당이 증액된 것으로 확인됩니다. ([표 2] 참고)

[표 2] 퇴직급여 계산

구분	'**.*. ~ '**.*.까지 평균 시간외 **시간으로 계산 시(A)	'**.*. ~ '**.*.까지 평균 시간외 **시간으로 계산 시(B)	차액(C)=(B)-(A)
퇴직급여			

아울러, ○○○○에서는 20**년 ○월부터 임금피크제 *년 차로 단시간근로자인 ○○○○(⊕⊕⊕)에게 시간외, 야간근무를 부여하였으나 감사 기간에 관련법 위반소지 및 공단 규정 위반 소지를 인지하여 20**.*.*부터 야간근무 및 시간외 근무에서 제외하였습니다.

4. 관계기관 의견

○○○○병원에서는 예산절감을 위하여 기존 외주용역으로 집행하던 ○○ 교체·세척, ○○○ 내부청소 등을 ○○○ 직원의 동의 하에 휴일 및 시간외 근무를 통해 자체적으로 수행함으로써, 20**년 상반기까지 20**년 동일 기간 대비 **,***,***원 예산 절감하였다고 주장하였습니다.

그러나, ○○○○부 ○○○○에서는 *주기 ○○○○ □□□ 및 □□□ □□ 관리 방법 공지(○○○-*****, 20**.*.*.) 안내 시 □□□ 및 □□□ □□□ □□□은 *년 *회 용역업체를 통하여 ▽▽▽▽을 실시, *년 *회(○·○○○) ▷▷청소는 ○○○○부에서 실시하는 것으로 안내하여, 과거에는 용역업체를 통한 ►►업무와 ○○○○에서 실시하는 ►►업무가 나뉘어 있었습니다.

그러므로 ○○○○병원에서는 예산절감 측면 외 직원들의 업무 부담이 과중되지 않도록 용역 계약을 통하여 집행할 ►►업무와 직원이 근무시간 내에 수행할 수 있는 범위의 ►►업무를 구분하여 운영하는 것이 직원들의 휴식권 보장할 수 있는 것으로 판단됩니다.

5. 조치할 사항

○ ○●○●○●♠♠♠은

- 무분별한 시간외근무가 발생되지 않도록 용역 계약을 통하여 시행할 ►► 업무와 직원이 근무시간에 할 수 있는 업무에 대해 명확히 구분하여 관리 하시기 바랍니다. (통보)